

통 보

1. 제 목 : 기초수급자 생계비 정산에 관한 사항

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

[REDACTED]에서는 입소한 저소득층 수급자의 생계급여를 지방자치단체로부터 지급받아 생계급여자에게 주·부식비 등 자립 생활을 위한 비용으로 집행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국민기초생활 보장법」 제7조(급여의 종류) 및 제10조(생계급여를 실시할 장소), 제19조(보장기관)에 따르면 국민기초생활 수급권자의 급여 중 생계급여는 보장기관⁶⁾이 실시하거나 국가 또는 해당 지방자치단체가 경영하는 보장시설⁷⁾에 입소 또는 다른 보장시설에 위탁하여 급여를 실시할 수 있다고 정하고 있으며,

보건복지부 「2022년 국민기초생활보장사업안내」에 수급자의 생계급여는 “보장 시설수급자 1인당 월급여 지급기준”에 따라 현금으로 지급되고 보장시설장은 시설 생활에 필요한 주식비, 부식비, 취사용연료비, 의류·신발비 등으로 사용한 후 매월 전월의 생계급여 집행실적을 보장기관의 시설 담당자에게 보고하여야 한다고 안내하고 있습니다.

또한, 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제31조(지방보조금의 반환)에 따라 이미 지방보조금(생계급여)이 교부된 후 취소되었거나 이자가 발생한 경우에는 이를 반환하여야 하고 같은 법 제17조(지방보조사업의 실적 보고)에 따라 회계연도가 끝났을 때는 2개월 이내에 지방보조금 실적보고서를 보조사업에 든 경비를 재원별로 명확히 집행한 계산서 및 증빙자료를 첨부하여 지방자치단체의 장에게 제출하여야 합니다.

6) 생계·의료·주거급여 보장기관 : 수급자의 거주지를 관할하는 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장

7) 보장시설 : 수급자의 급여지급 업무를 위탁받은 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설

따라서 [redacted]은 장기요양기관에 입소한 기초생활수급자를 대상으로 교부된 기초생활 생계급여를 입소자 개인별로 회계 관리하고, 지정된 사용기준(주·부식비, 특별활동비, 특별위로금)에 맞게 집행한 실적을 증빙자료와 함께 첨부하여 지방자치단체장에게 매월 정산·보고 하고, 회계연도 종료 후 2개월 이내에 실적보고서를 제출하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2024년 상반기 [redacted]종합감사 시 정부보조금(생계급여) 운영현황을 점검한 결과, [redacted]에서는 [표]와 같이 기초수급자의 퇴소에 따른 정산 잔액, 이자수익 등이 관할구청으로 반납되지 않은 채 관리되어 '23.12.31. 기준 생계급여 계좌에 2,334,654원이 잔액으로 남아있는 것이 확인되었으며,

[redacted]에서는 [redacted]에 반납 방법을 유선으로 문의하였으나, 명확한 안내를 받지 못했고 고지서 발급도 지연됨에 따라 아직까지 반납하지 못하였다고 하였으며, 2년 이상 장기간 정산이 지연되고 있으므로 요양원에서는 이에 따른 행정 조치를 취할 필요성이 있습니다.

4. 관계기관 의견

- [redacted]에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ [redacted]

- 생계급여 잔액(2,334,654원) 반환에 따른 공문 발송 등 지방보조금 관리의 투명성 확보를 위한 행정 조치에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)